

「지문 및 수사자료표 등에 관한 규칙」 개정 이유서

1. 개정 이유

- 사법경찰관이 피의자에 대한 수사자료표를 작성할 때 피의자의 지문으로 신원을 확인하고 있으나, 지문자료가 없거나 지문자료가 있더라도 피의자의 지문 불량 등으로 채취한 지문자료만으로 신원확인이 불가능한 경우를 고려하여 관련 조항을 개정
- 송부 또는 전송받은 수사자료표 각 항목의 오류·누락 여부 및 채취된 지문의 품질 등을 검토하여 수사자료표를 작성한 경찰관서의 장에게 보완요청 및 작성 관서장의 보완조치 의무 조항을 신설
- 규정의 기재 내용을 법제 서식에 맞게 정비하고, 훈령의 유효기간 만료(2024년 6월 30일)가 임박하여 유효기간을 연장(2027년 6월 30일)

2. 주요 내용

- 상위법률인 「형의 실효 등에 관한 법률」 제5조제1항의 "사법경찰관이 작성한 수사자료표를 경찰청에 송부한다"라는 규정과 같은 법 제5조의2제1항 및 제2항의 "책임자 지정 및 관리" 규정 외에 해당 업무를 경찰청에서 누가 처리하는지 등 연결 관계에 관한 조문이 없으므로 업무 연결 관계가 명확히 드러나도록 관련 조문 개정(제3조제1항)
- 수사자료표 작성 시 지문자료가 없거나 지문자료가 있더라도 채취한 피의자의 지문 불량 등 이유로 신원확인이 불가능한 경우를 고려하여 관련 조문 개정(제5조제2항)
- 경찰청 범죄분석과장이 경찰청에서 관리하는 수사자료표의 피의자 인적사항, 죄명, 입건일자, 지문의 품질 등 각 항목을 검토하여 수사자료표를 작성한 경찰관서의 장에게 정정·보완 등 조치를 요청할 수 있도록 조항 신설(제6조제1항)

- 경찰청 범죄분석과장으로부터 수사자료표의 정정·보완 등 조치를 요청받은 수사자료표 작성 경찰관서의 장이 행하여야 할 조치를 규정(제7조제1항)
- 훈령 유효기간(2024년 6월 30일) 연장(제19조)